

A background image showing a business meeting. Two people in suits are seated at a table. One person is holding a tablet, and the other is gesturing with their hand. On the table, there is a glass of water and a document with a bar chart. A white rectangular box with a thin border is centered over the image, containing the title and subtitle.

상속세 컨설팅

CEO 파트너즈

상속세 계산 구조



※ 비거주자의 경우 상속개시일로부터 9개월 이내 상속세 신고. 상속공제는 기초공제 2억원만 적용됩니다.

상속세 계산 상세 _ ① 상속세 과세가액

	본래의 상속재산	
(+)	간주상속재산	보험금, 퇴직금, 신탁재산
(+)	추정상속재산	상속개시전 1(2)년 이내 재산처분, 인출액, 채무부담액 - 상속개시전 1년 이내에 재산종류별로 2억원 이상인 경우 - 상속개시전 2년 이내에 재산종류별로 5억원 이상인 경우 ⇒ 추정상속재산가액 = 용도불분명 금액 - MIN (상속추정대상금액 × 20%, 2억원)
=	총 상속재산 가액	
(-)	비과세 상속재산	국가 등에 유증, 금양 임야 등
(-)	과세가액 불산입	공익법인 출연재산, 공익신탁 재산가액
(-)	공과금, 장례비용, 채무	- 납골시설사용(500만원 한도), - 그외 장례비용(500만원 최저공제액, 1,000만원 한도)
(+)	사전증여재산	- 상속인에게 10년 이내 증여한 자산 (상속인 이외의 자에게 5년 이내 증여한 자산) - 증여세 과세특례가 적용된 창업자금과 가업승계 주식가액은 기간 상관없이 가산
=	① 상속세 과세가액	

상속세 계산 상세 _ ② 상속공제 합계

	인적공제	• 기초공제 (인적공제 2억원, 비거주자도 적용) • 기타인적공제 (자녀 1인당 3천, 60세 이상 연로자 공제 3천만원, 미성년자 20세 달할 때까지 500만원, 장애인 기대여명까지 500만원) • 일괄공제 (기초공제+기타인적공제, 5억원 중 큰 금액으로 공제) • 배우자공제 (하한 5억, 상한 30억) <u>인적공제 최소금액</u> ✓ 배우자와 자녀 있는 경우 10억원 (일괄공제 5억원, 배우자공제 5억원) ✓ 배우자만 있는 경우 7억원 (기초공제 2억원, 배우자공제 5억원) ✓ 자녀만 있는 경우 5억원 (일괄공제 5억원)
(+)	금융재산공제	• 최대 순금융자산 10억 이상 2억원 (최대주주 보유 주식은 제외) • 현금 수표는 금융자산 아님
(+)	동거주택 상속공제	10년 이상 계속 동거, 주택가액의 80% 공제 (단, 5억원 한도)
(+)	가업상속공제	
=	② 상속공제 합계	

상속세 계산 상세 _ ③ 납부할 세액

= 상속세 과세 표준 ① - ②		
(x)	세율 10% ~ 50%	
= 산출세액		
(+)	세대생략가산액	피상속인의 자녀가 아닌 직계비속에게 상속한 경우 30% 할증
(-)	세액공제	• 사전증여세액공제, 외국납부세액공제, 단기재상속세액공제, 신고세액공제(3%)
(+)	가산세	• 무신고 20%(부당 40%), 신고불성실 10%(부당 40%), 납부불성실 (1일 0.022%)
= ③ 납부할 세액		
	연부연납세액	• 세액이 2천만원 초과하는 경우 • 분할기간 10년
	물납세액	• 부동산과 유가증권의 가액이 상속재산가액의 2분의 1을 초과하고, 상속세 납부세액이 1천만원을 초과하는 경우
	분납세액	• 납부세액이 1천만원 초과하는 경우, 납부기한 경과 후 2개월 이내
= 신고납부세액		

상속재산에 따른 상속세 예시

상속재산	20억	50억	70억	100억
배우자공제	6.6억	16.6억	23.3억	30억
일괄공제	5억	5억	5억	5억
금융재산공제	2억	2억	2억	2억
공제 합계	13.6억	23.6억	30.3억	37억
과세표준	6.3억	26.3억	39.6억	62.9억
예상상속세	1.2억	8.6억	14.7억	26.0억

- 1) 상속세 계산 가정: 배우자 1명 / 자녀 3명 법정상속, 부채 및 사전 증여 재산 없다고 가정 / 금융자산공제 2억원 적용
 2) 신고세액공제 3% 적용

상속·증여세율

과세 표준	세율	누진공제액
1억원 이하	10%	
1억원 초과 5억원 이하	20%	1,000만원
5억원 초과 10억원 이하	30%	6,000만원
10억원 초과 30억원 이하	40%	1억 6,000만원
30억원 초과	50%	4억 6,000만원

금융재산 상속공제

순금융재산 (금융재산 - 금융채무)	공제액
2,000만원 이하	전액
2,000만원 초과 1억원 이하	2,000만원
1억원 초과 10억원 이하	순금융재산의 20%
10억원 이상	2억원

※ 최대주주 보유 주식은 제외 / 현금 수표는 금융자산 아님

1년 이내 2억원, 2년 이내 5억원 미만 인출시 상속인 입증책임 없어...

추정상속재산

- 상속개시전 1년 이내에 재산종류별로 2억원 이상인 경우 / 상속개시전 2년 이내에 재산종류별로 5억원 이상인 경우
⇒ 추정상속재산가액 = 용도불분명금액 - MIN (상속추정대상금액 x 20%, 2억원)

기간 별 금액에 따른 상속자금 입증 책임자



동거주택 상속공제 요건

공제 요건

- ① **피상속인이 거주자**이면서 상속개시일로부터 소급해서 **10년 이상을 함께** 하나의 주택에서 동거해야
- ② 10년 이상 계속해서 **1세대 1주택**에 해당돼야 합니다.
- ③ **무주택자로서 피상속인과 동거한 상속인**이 상속받은 주택이어야 합니다.



주택가액의 80% 공제 (단, 5억원 한도)

상기 요건에 해당되어 동거주택 상속공제를 받고자 한다면 **협의분할을 통해**
피상속인과 동거한 상속인에게 동거주택을 100% 상속 해야 합니다.